

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1515-2026/PS2**

DENUNCIANTE : VLADIMIRO ETDISSON VELASQUEZ MAMANI
(SEÑOR VELASQUEZ)

DENUNCIADOS : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK¹
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ALLANAMIENTO PARCIAL
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 4 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 16 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:

- (i) Habría debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 300-*****-7351 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) fue víctima del robo de su equipo móvil y de sus tarjetas; (b) previamente al retiro, su cuenta recibió una transferencia por S/ 2 500,00; lo que resulta atípico respecto de su comportamiento habitual de consumo habitual; y, (c) la entidad no cumplió con emitir alertas de seguridad ni con activar medidas como el bloqueo preventivo o mecanismos de autenticación reforzada.

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2025	RETIRO SIN TARJETA	2 500,00

- (ii) habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) fue víctima del robo de su equipo móvil y de sus tarjetas; (b) la entidad no cumplió con emitir alertas de seguridad ni con activar medidas como el bloqueo preventivo o mecanismos de autenticación reforzada; y, (c) ha devuelto una operación efectuada en esa misma fecha, admitiendo tácita y materialmente que la tarjeta de crédito se encontraba en poder de terceros no autorizados.

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2025	TORRESA9 AQP MS	262,80

2. El 29 de abril de 2026, el señor Velásquez presentó el reporte de movimientos de la cuenta de ahorros y los estados de cuenta de la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836
3. El mismo día, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:

¹ RUC 20100053455

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2**

- (i) Solicitó que se valore la ruptura del nexo causal por imprudencia del denunciante.
 - (ii) formuló su allanamiento a la imputación de cargos 1. (i); por lo que solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y se le exonere del pago de los costos del procedimiento;
 - (iii) respecto a la operación de S/ 262,80 el denunciante señaló que el día 28 de marzo de 2025 perdió el control y acceso de su dispositivo móvil afiliado al Banco, así como de su tarjeta de crédito física; por lo que, el 29 de marzo de 2026, mientras su tarjeta de crédito se encontraba activa se realizó el referido consumo en un establecimiento comercial físico, con la tarjeta física, mediante la lectura del CHIP e ingreso de su clave secreta; y,
 - (iv) el órgano resolutorio deberá aplicar resoluciones tales como la Resolución 0023-2021/INDECOPI-SAM, Resolución Final 0054-2024/OPS-INDECOPI-SAM, y, Resolución 0904-2023/PS0-INDECOPI-PIU.
4. Por Resolución N° 2 de fecha 30 de abril de 2026, se programó una Audiencia de Conciliación para el 8 de mayo de 2026; no obstante, las partes no llegaron a un acuerdo.
5. El 8 de mayo de 2026, el Banco sostuvo que el consumo por el importe de S/ 262,80 se efectuó de manera presencial, mediante la lectura del chip de la tarjeta en un punto de venta (POS) del establecimiento y el ingreso de la clave secreta (PIN) mientras se encontraba activa.
6. Con fecha 11 de mayo de 2026, el denunciante presentó un escrito y señaló que:
- (i) El allanamiento expreso respecto a la sustracción de S/ 2 500,00 de su cuenta de ahorros, es una confesión de parte irrefutable sobre la vulneración de sus sistemas de seguridad y la pérdida de control de sus productos financieros; por lo que resulta inaplicable la exoneración total de costos;
 - (ii) está acreditado que fue víctima del delito de sumisión química (pepeo), perdiendo la conciencia y sus facultades motrices, por lo que es imposible exigirle a un consumidor que efectúe el bloqueo preventivo de sus tarjetas; y,
 - (iii) el Banco omitió aplicar algoritmos de prevención de fraudes que quebrantaron su historial transaccional.
7. El 18 de mayo de 2026, el señor Velásquez presentó un escrito, a través del cual señaló lo siguiente:
- (i) En la medida que el allanamiento fue formulado sobre un extremo de la denuncia, se debe condenar al Banco al pago de costas y costos;
 - (ii) el reporte "Panagon" prueba que los delincuentes obtuvieron su tarjeta física y su PIN pero jamás prueba su consentimiento, pues exigir el bloqueo preventivo a una persona en estado de inconsciencia es un despropósito material y legal; y,
 - (iii) una notificación enviada a su dispositivo celular que se encontraba en poder de los delincuentes no mitiga en absoluto el hecho materia de denuncia. Asimismo, sobre la habitualidad el Banco omite analizar la conexidad y simultaneidad, pues el



consumo se efectuó en la madrugada donde debitaron de su cuenta de ahorros el importe de S/ 2 500,00.

ANÁLISIS

Sobre el allanamiento formulado por el Banco respecto a la imputación de cargos 1. (i).

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia².
9. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³.
10. En ese sentido, sin necesidad de mayor análisis, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por la infracción detalladas en el punto 1.(i) de la presente resolución.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

11. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
12. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan

² **CÓDIGO PROCESAL CIVIL**
Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento
El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas
(...)
Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:
(...)
3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).



en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

13. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
14. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
15. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
16. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad⁴ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

17. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
18. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento⁵, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
19. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁶. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 21 de enero de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
20. Al respecto, el señor Velásquez presentó un su escrito de denuncia copia del estado de cuenta con periodo de facturación del 20 de setiembre al 21 de octubre de 2024, tal como se advierte a continuación:

[Ver en la siguiente página]

⁵ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**
Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:
(...)
b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**
b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2

 VISA CLASICA INTERNACIONAL 4547 75** **** 1836 - SOLES
VELASQUEZ MAMANI VLADIMIRO ETD
AREQUIPA

¡Hola VLADIMIRO!

Queremos contarte **todo lo que necesitas saber sobre el estado de cuenta** de tu Tarjeta de Crédito del **20/09/2024 al cierre de 21/10/2024**

Tu Línea de Crédito es de: S/ 700.00	Tu saldo disponible al 21/10/2024 es: S/ 340.00	Al cierre de 21/10/2024 tu Deuda Total* es S/ 361.79 y US\$ 0.00
--	---	--

 ÚLTIMO DÍA DE PAGO 18/11/2024	 PAGO DEL MES S/ 361.79 US\$ 0.00	 PAGO MÍNIMO S/ 46.00 US\$ 0.00
---	--	--

21. De lo antes mencionado, se advierte que la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836 con la cual se realizó la operación denunciada, estuvo activa, con anterioridad al 1 de julio de 2025. En ese sentido, corresponde analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación por la Resolución SBS N° 02286-2024.

Sobre la operación no reconocida por la parte denunciante

22. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁷. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁸.
23. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁹ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio,

⁷ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

24. Por otro lado, el artículo 19° del Código¹⁰ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
25. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹¹.
26. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente¹².
27. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹³. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago -voucher- firmada.

28. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
29. En el presente caso, el señor Velásquez denunció al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en su la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836, la cual no reconocía por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
30. Por su parte, el Banco en sus descargos, señaló que el denunciante señaló que el día 28 de marzo de 2025 perdió el control y acceso de su dispositivo móvil afiliado, así como de su tarjeta de crédito física; por lo que, el 29 de marzo de 2025, mientras su tarjeta de crédito se encontraba activa se realizó el referido consumo en un establecimiento comercial físico, con la tarjeta física, mediante la lectura del CHIP e ingreso de su clave secreta
31. Para acreditar que la operación se realizó de forma válida, si bien no adjuntó el *voucher* correspondiente, sí presentó los reportes de su sistema que se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reportes Panagon

[illegible]

32. De la revisión del reporte indicado, se aprecia la siguiente información:

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2

Autorización de la operación

Tarjeta N°	454775-*****-1836
Establecimiento	COMPAÑÍA HARD DISCOUNT S.A. AREQUIPA
Importe S/	262,80
Autorización N°	011971
Ingreso de PIN	Si
Conformidad PIN	0-OK

33. Si bien se aprecia de los referidos reportes las glosas “Ingreso de Pin: SI” y “Conformidad de PIN: 0-OK”, lo cierto es que dichos documentos no demuestran que la operación cuestionada fue válidamente autorizada por el Banco, siguiendo el protocolo de seguridad implementado para tal efecto, toda vez que no se advierte la fecha y hora de la operación, y la denominación del establecimiento donde se habría realizado el consumo materia de denuncia, pues en el estado de cuenta fue registrada como “TORRESA9 AQP MS” y en el reporte Panagon se consigna como “COMPAÑÍA HARD DISCOUNT S.A. AREQUIPA”. Tampoco se verifica la lectura del chip de la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836 y la validación de la clave secreta, respectivamente.
34. Asimismo, de la revisión del segundo reporte se advierte que dicho documento no corresponde a la operación o al producto financiero objeto en cuestión, toda vez que se advierte datos ajenos al número de la tarjeta de crédito del señor Velásquez y al establecimiento donde se habría efectuado el consumo objeto de análisis.
35. Por otro lado, el Banco presentó el reporte de bloqueo de la tarjeta de crédito del denunciante, por el cual se observa que el consumo se efectuó mientras la tarjeta de crédito se encontraba activa, pues el bloqueo se realizó el 29 de marzo de 2025 a las 19:21:07 horas, tal como se advierte a continuación:

The screenshot shows a web interface for 'Sistema Medios de Pago 0003 INTERBANK'. The user is logged in as 'Usuario Conectado: B41751'. The page title is 'Mantenimiento de Tarjeta'. The cardholder is 'VLADIMIRO ETDISSON VELASQUEZ HAHANI' with ID '1' and card number '46981875'. The card is a '1 VISA' with a '3 T CHIP + PIN'. The 'Bloqueo' (Block) section is highlighted with a red circle, showing the status 'BLOQUEO TARJETA POR PER' (Card blocked for loss), the date '29-03-2025', and the description 'BLOQ. CANALES ELECTRONIC' (Block electronic channels) at '19.21.07'.

36. En ese sentido, no ha quedado acreditado que la operación materia de controversia hubiere sido autorizada correctamente con el uso físico de la tarjeta de crédito del denunciante, mientras esta se encontraba activa, ni con el ingreso de la clave secreta. Por tanto, se aprecia que la operación cuestionada no se efectuó de manera válida con la tarjeta de crédito del señor Velásquez.
37. Sin perjuicio de lo señalado, el denunciante efectuó alegatos adicionales que se analizarán a continuación:



(i) Sobre el alegato (a)

38. El señor Velásquez indicó que fue víctima del robo de su equipo móvil y de su tarjeta de crédito.
39. Al respecto, es necesario señalar que el hecho de que un consumidor pierda la posesión de su equipo celular y tarjeta de crédito por hurto o robo es un hecho que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que el consumidor no solicite el bloqueo de su tarjeta de débito y se desafilie de los canales digitales, el proveedor no tiene cómo saber que las operaciones efectuadas sean realizadas por una persona distinta de su titular; por lo que corresponde desestimar el alegato del denunciante.

(ii) Sobre el alegato (b) y la habitualidad del consumo omitido por el Banco

40. El señor Velásquez cuestionó el cargo de la operación denunciada, debido a que el Banco no cumplió con emitir alertas de seguridad ni con activar medidas como el bloqueo preventivo o mecanismos de autenticación reforzada. Asimismo, el denunciante manifestó en su escrito de fecha 18 de mayo de 2026 que sobre la habitualidad el Banco omite analizar la conexidad y simultaneidad, pues el consumo se efectuó en la madrugada donde debitaron de su cuenta de ahorros el importe de S/ 2 500,00.
41. Siendo así, se procederá a realizar el análisis del comportamiento habitual y de patrón de fraude, respecto de la operación denunciada.
42. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
43. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

44. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de ahorros afectada con la operación materia de denuncia. De la revisión de los estados de cuenta del denunciante, correspondiente a los meses de noviembre de 2024 a abril de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en la cuenta de su tarjeta de crédito, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: consumos virtuales y presenciales.
 - Importe mayor de operaciones: el 4 de diciembre de 2024 se realizó una operación por el importe de S/ 484,90.
 - Tipo de operaciones: consumos presenciales y operaciones efectuadas a través de canales electrónicos.



- Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2024 se realizaron dos (2) operaciones.
45. De lo expuesto, se verifica que el señor Velásquez realizaba más de una operación por día, en diversos canales y por importes mayores a la operación cuestionada. En ese sentido, el consumo denunciado correspondía al comportamiento habitual de consumo del denunciante.
46. De otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁴, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
47. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
48. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
49. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.
50. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutivo) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁵:

"(...) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el

¹⁴

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.

2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

¹⁵

Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2

titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

51. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
52. Con relación a la conexidad y simultaneidad alegada por el denunciante, pues el consumo se efectuó en la madrugada donde debitaron de su cuenta de ahorros el importe de S/ 2 500,00; corresponde precisar que las acciones de monitoreo se realizan en función a cada producto y no al cliente respecto de todos los productos que mantenga contratados con la entidad. En ese sentido, en el análisis del consumo realizado con la tarjeta de crédito no era obligatorio tomar en cuenta las transacciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros.
53. Por tales motivos, corresponde desestimar el presente alegato formulado por el denunciante.

(iii) Sobre el alegato (c)

54. El denunciante sostuvo que el Banco al haber devuelto una operación efectuada en esa misma fecha, admitió de manera tácita y materialmente que la tarjeta de crédito se encontraba en poder de terceros no autorizados.
55. Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por el señor Velásquez la devolución de una operación en la tarjeta de crédito no prueba que dicho plástico se encontraba en poder de terceros, pues dicha acción corresponde a una liberalidad del Banco que favoreció al señor Velásquez y que no lo obliga a obrar del mismo modo respecto de todas las operaciones. Asimismo, la devolución efectuada por el Banco no incide en la validez de la operación materia de denuncia.
56. En ese sentido, corresponde desestimar el alegato de la parte denunciante en este extremo.

Sobre la ruptura del nexo causal formulado por el Banco

57. El Banco señaló que en el presente caso se configuró la ruptura de nexo causal.
58. Sobre el particular, el señor Velásquez presentó copia de la denuncia policial que presentó ante la Comisaría PNP Divindat - Arequipa de fecha 30 de marzo de 2025 que acreditaría el robo del cual fue víctima:

Denuncia policial PNP – 30/03/2025– 09:08:11 horas

Fecha y Hora Registro	30/03/2025 09:08:11 Hrs.
Fecha y Hora Hecho	29/03/2025 02:00:00 Hrs.

CONTENIDO

- EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, SIENDO LAS 08.00 HORAS DEL DÍA 30 MAR 29, SE HIZO PRESENTE A ESTA SEINCRI DE LA COMISARIA ALTO SELVA ALEGRE SITO EN LA CALLE LOS ANDES 215 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA; LA PERSONA DE VLADIMIRO ETOISSON VELASQUEZ MAMANI (33) [REDACTED]

[REDACTED]

DELITO DE FRAUDE INFORMÁTICO; SUSCITADO ENTRE LAS 02.00 A 08.00 HORAS DEL DÍA 29 DE MARZO DEL 2025. INDICA QUE CON FECHA 28 DE MARZO EN HORAS DE LA NOCHE SE HA CONSTITUIDO HASTA UNA DISCOTECA UBICADA EN LA AVENIDA DOLORS, DONDE HA INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO; SIENDO EL CASO QUE A HORAS 02.00 APROXIMADAMENTE SE RETIRÓ DE DICHA DISCOTECA, DE LA CUAL NO SE UBICA; CAMINADO CIERTA DISTANCIA POR DICHA AVENIDA, HASTA QUE RECUERDA VAGAMENTE QUE SE LE ACERCO UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, QUE NO RECUERDA SUS CARACTERÍSTICAS NI EL LUGAR EXACTO; QUIEN LE INDICA QUE HABÍA UNA FIESTA Y QUE SI PODRÍAN IR A DICHO EVENTO; A LO QUE EL DENUNCIANTE DEBIDO A SU ESTADO DE EBRIEDAD, ACEPTA DICHA PROPUESTA; Y RECUERDA QUE SUBIERON A UN VEHÍCULO DE SERVICIO DE TAXI; NO RECORDANDO MÁS REACCIONADO A HORAS 08.00 APROX. DEBAJO DEL PUENTE CHILINA JURISDICCIÓN DE LA COMISARIA ALTO SELVA ALEGRE; SIENDO EL CASO QUE UNA POLICÍA UNIFORMADA PASABA POR DICHO LUGAR Y COMO SE ENCONTRABA INCONSCIENTE, LO LLEVO HACIA LA COMISARIA DE INDEPENDENCIA. DE DICHO LUGAR LOS POLICÍAS LLAMARON VÍA TELEFÓNICA A SUS FAMILIARES, QUIENES A HORAS 10.00 APROX. SE ACERCARON HASTA DICHA UNIDAD POLICIAL Y SE LO LLEVARON A SU DOMICILIO, DONDE SE PUSO A DORMIR, DESPERTANDO A HORAS 16.00 APROXIMADAMENTE; DONDE LO PRIMERO QUE HACE ES BUSCAR SU CELULAR HONOR MODELO MAYIC SLITE, VALORIZADO EN LA SUMA DE MIL SOLES, PERCATÁNDOSE QUE HABÍA SIDO SUSTRÁIDO ASÍ COMO SU RELOJ Y UNA TARJETA DE CRÉDITO DE INTERBANK. ANTE ELLO INGRESA A SU CORREO ELECTRÓNICO Y VERIFICO QUE LE LLEGARON NOTIFICACIONES QUE SE SUS CUENTAS DEL BCP, CAJA AREQUIPA E INTERBANK, LAS CUALES LAS TENÍA AFILIADAS A SU CELULAR; HICIERON VARIAS TRANSFERENCIAS A DIFERENTES CUENTAS Y DIFERENTES MONTOS; ASCIENDIENDO A LA SUMA DE DIEZ MIL DOSCIENTOS SOLES APROXIMADAMENTE. EL DENUNCIANTE REQUIERE LA PRESENTE DENUNCIA A EFECTOS DE PRESENTAR A LAS ENTIDADES BANCARIAS MENCIONADAS

59. Ahora bien, según lo manifestado por el señor Velásquez, este fue víctima de un delito (pepe) que impidió que pueda realizar las acciones correspondientes y salvaguardar su tarjeta de crédito.
60. Sobre ello, el denunciante no presentó ningún medio probatorio, pese a que en virtud de lo señalado por el artículo 162° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁶ (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹⁷; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.
61. Como se mencionó, el señor Velásquez no presentó ningún medio probatorio a fin de acreditar que efectivamente sufrió el delito que indica haber sido víctima (pepe). Si bien en la denuncia policial señala que fue encontrado inconsciente debajo de un puente y que fue un agente policial quien lo ayudó y lo llevó a la Comisaría de Independencia – Arequipa, lo cierto es que no ha adjuntado documento alguno que dé cuenta de ello; por lo que, no está probado que el denunciante se hubiere encontrado en un estado de inconciencia cuando ocurrió el consumo materia de denuncia.
62. Conforme se desprende del relato del denunciante y los medios probatorios, el robo ocurrió

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.

Artículo 162°.- Carga de la prueba.

(...)

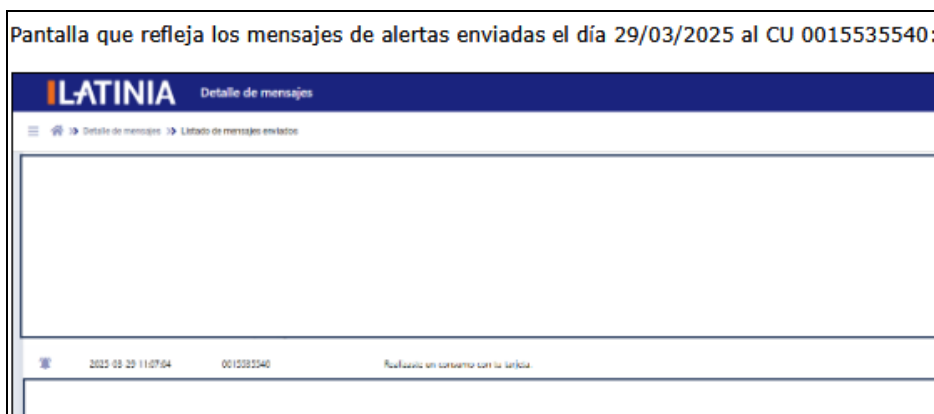
173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁷ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°. - Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

el 29 de marzo de 2025 alrededor de las 02:00 horas al interior de un vehículo ubicado en la Avenida Dolores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y el bloqueo de la tarjeta se realizó el mismo día a las 19:21:07 horas, esto es, 15 horas después de que el denunciante fue víctima del robo de su tarjeta de crédito.

63. Cabe precisar que, si bien la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada 15 horas después del robo, en el presente caso no se cuenta con la hora en la que se realizó la operación, a fin de determinar si el actuar del denunciante fue o no diligente.
64. Sobre ello, este Órgano Resolutivo considera que, si bien existe la responsabilidad de los consumidores de bloquear sus tarjetas de crédito y/o débito y los accesos a los canales digitales, de forma inmediata o razonable desde que se produce el robo o la desposesión de estos; existen determinadas circunstancias en las cuales la falta de bloqueo no es determinante para la realización de la operación.
65. En el presente caso, al haberse indicado que el denunciante no probó que fue víctima de “pepeo”, corresponde analizar el segundo supuesto, a fin de poder verificar si el consumidor actuó o no de forma negligente y si su accionar repercutió en la realización de la operación.
66. Para efectuar este análisis, este Órgano Resolutivo considera que es primordial contar con la hora en la que se efectuó la operación, pues por las circunstancias de los hechos – robo de la tarjeta a las 02:00 horas del día 29 de marzo de 2025 – es distinto que la operación se haya producido en el lapso de una o dos horas de producido el robo a que se hubiese producido en un tiempo mayor, que habría permitido al consumidor adoptar medidas de seguridad para la protección de sus productos financieros.
67. Cabe precisar que, si bien obra en el expediente el reporte “*Latinia*” del cual se advierte una notificación de operación el 29 de marzo de 2025 a las 11:07:04 horas, dicho documento no acredita que en esa hora se efectuó la operación objeto de análisis y, tampoco acredita, que dicha notificación sea de esa operación; conforme se puede verificar a continuación:



68. Siendo así, al no contarse con la hora de la realización del consumidor, no se puede concluir si el actuar del denunciante fue o no imprudente o negligente, por lo que no se podría determinar la configuración de la ruptura de nexo causal.



69. Asimismo, si bien el denunciante señaló que el órgano resolutivo deberá aplicar precedentes administrativos tales como la Resolución 0023-2021/INDECOPI-SAM, Resolución Final 0054-2024/OPS-INDECOPI-SAM, y, Resolución 0904-2023/PS0-INDECOPI-PIU, debe precisarse que, dichos pronunciamientos no constituyen precedentes de observancia obligatoria que insten a este despacho a adoptar los mismos criterios.
70. Por lo expuesto, Por todo lo expuesto, corresponde declarar responsable al Banco por infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por haber cargado indebidamente una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836 de la parte denunciante; al no haberse verificado su correcta autorización, Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Medidas Correctivas

71. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
72. En ese sentido, corresponde ordenar al Banco como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 300-*****-7351 de la parte denunciante, el importe total de S/ 2 500,00, correspondiente a la operación no reconocida, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta;
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto;
 - (iii) extornar en la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836, del denunciante el importe de S/ 262,80 correspondiente a la operación denunciada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que estas hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (iv) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por dicha operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e;
 - (v) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y la rectificación del reporte crediticio.**
73. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su



cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹⁸.

Graduación de la sanción

74. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

Infracción (I)

75. Respecto al débito indebido una operación por el importe de S/ 2 500,00, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por el débito indebido de una operación por el importe de S/ 2 500,00 que equivale a 0.45 UIT ¹⁹ , la infracción tiene un nivel de afectación baja (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Mediante la revisión del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ²⁰ , este despacho verificó que el Banco tiene la categoría de gran empresa ²¹ . En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La referida infracción constituye una de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

76. Este Órgano Resolutivo considera que no existen de circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos²², en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI,

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

¹⁹ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²⁰ Cabe indicar que esta información ha sido recibida el 15 de julio de 2024 por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

²¹ La clasificación de empresas es la siguiente:

-Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
-Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
-Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
-Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²² Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 24 de abril de 2026 y formuló su allanamiento el 29 de abril de 2026.



Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor²³, **corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.**

Infracción (II)

77. Sobre el cargo de una operación no reconocida, corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por la cuantía afectada de S/ 262,80, que equivale a 0,047 UIT ²⁴ , la infracción tiene un nivel de afectación bajo (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Este despacho verificó las ventas anuales del Banco, mediante la revisión de los estados financieros publicados en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV) ²⁵ , en el que se verifica que estas superan las 2 300 UIT; por lo que el denunciado es una gran empresa ²⁶ . En ese sentido, el monto preestablecido de la sanción es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	El cargo de una operación no reconocida constituye una infracción de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

No existe circunstancias atenuantes y/o agravantes de la sanción. En atención a ello la multa preliminar se estima en 3.49 UIT.

Topes legales

En el presente caso, la multa preliminar no supera el tope máximo establecido para una sanción, señalado en el artículo 110 del Código.

78. Por ende, la multa a imponer al Banco es de 3,49 UIT.

Costas y Costos del procedimiento

79. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁷ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago

²³ DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutores en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

²⁴ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

²⁵ Ver: https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_Memorias?data=520FE826006982B0E5EA28C44836DFD5D328C975B7

²⁶ La clasificación de empresas es la siguiente:

- Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
- Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

²⁷ DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI



de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

80. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
81. No obstante, por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no corresponde exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra y, respecto al extremo sobre el cual no se allanó, resultó ser la parte vencida; por lo que corresponde que asuma los costos.
82. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00²⁸.
83. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código²⁹.
84. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar a Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank con amonestación, en mérito a su allanamiento por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1°

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁸ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2**

literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por debitar indebidamente una operación de la cuenta de ahorros N° 300-*****-7351 de la parte denunciante, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el punto 1.(i) de esta resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2025	RETIRO SIN TARJETA	2 500,00

SEGUNDO: Sancionar a Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank con una multa de 3,49 UIT, por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por cargar indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836 del denunciante; en tanto no quedo acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) fue víctima del robo de su equipo móvil y de sus tarjetas; (b) la entidad no cumplió con emitir alertas de seguridad ni con activar medidas como el bloqueo preventivo o mecanismos de autenticación reforzada; y, (c) ha devuelto una operación efectuada en esa misma fecha, admitiendo tácita y materialmente que la tarjeta de crédito se encontraba en poder de terceros no autorizados:

Fecha	Detalle	Importe S/
29/03/2025	TORRESA9 AQP MS	262,80

TERCERO: Requerir a Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank, el cumplimiento espontáneo de la multa³⁰, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS³¹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo³². El denunciado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³³.

³⁰ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú)	A través d Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

³¹ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento de la Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

³² El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforma a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

³³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 113°. - Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2**

CUARTO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

- (i) Devolver en la cuenta de ahorros N° 300-*****-7351 de la parte denunciante, el importe total de S/ 2 500,00, correspondiente a la operación no reconocida, así como los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta;
- (ii) informar a la parte denunciante sobre la devolución realizada y el monto que corresponde a cada concepto devuelto;
- (iii) extornar en la tarjeta de crédito N° 454775-*****-1836, del denunciante el importe de S/ 262,80 correspondiente a la operación denunciada, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que esta hubiera generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (iv) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por dicha operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e;
- (v) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y la rectificación del reporte crediticio.**

Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

TERCERO: Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank el pago de las costas y costos del procedimiento, y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la parte denunciante ascendente a S/ 36,00; sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1546-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³⁴, caso contrario la resolución quedará consentida.

QUINTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI³⁵, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SEXTO: Disponer la inscripción de Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³⁶ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

³⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 202.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³⁶ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.